PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE AVALES

RLLP	OMP/DGB	JARS	2	Marzo 21	Revisado en lo marcado 2
RLLP	OMP/DGB	JARS	1	Junio 20	Emisión
APROB.	VERIF.	PREP.	EDICION	FECHA	DESCRIPCION

MI-5E

Este documento es propiedad de Intecsa industrial / Initec Energía y sólo debe ser utilizado en relación al trabajo realizado con esta compañía. Todos los datos incluidos en este documento son confidenciales y no deben ser revelados, reproducidos, ni utilizados para cualquier otro propósito distinto de aquel por el que fueron enviados, salvo autorización expresa del propietario.

ÍNDICE

1. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN....4

2. TÉRMINOS Y DEFINICIONES....4

3. PROCESO DE REGISTRO DE AVALES....5

3.1 AVALES CONTRACTUALES DEMANDADOS POR EL CLIENTE....5

3.2. AVALES DEMANDADOS A PROVEEDORES....6

3.3 AVALES DEMANDADOS A SUBCONTRATISTAS....6

4. ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE AVALES EN NAVISION....7

5. CONTROL DE AVALES EN EL PAGO DE FACTURAS....7

6. CONTROL DE AVALES Y ALERTAS PARA RENOVACION, EXTENSION Y CANCELACION DE AVALES DE PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS....7

6.1 APLICACIÓN DE CONTROL DE AVALES....8

6.2 RENOVACIÓN AVALES DEMANDADOS POR EL CLIENTE....7

6.3 RENOVACIÓN AVALES DEMANDADOS A PROVEEDORES....8

6.4 RENOVACIÓN AVALES DEMANDADOS A SUBCONTRATISTAS....9

6.5 REUNIÓN DE SEGUIMIENTO DE AVALES....10

7. INFORMES....10

ANEXO I....12

FLUJOGRAMAS DE REGISTRO Y CONTROL DE AVALES....12

ANEXO II....13

MANUAL NAVISION CONTROL DE AVALES.....13

2 1. OBJETO Y ALCANCE

Este procedimiento describe el proceso a través del cual se registran los avales de toda naturaleza de Clientes, Proveedores y Subcontratistas con objeto de establecer las medidas de control de dichos avales.

Los avales objeto de control serán:

a) Avales contractuales demandados por los Clientes.
b) Avales contractuales demandados a Proveedores.
c) Avales contractuales demandados a Subcontratistas.

Este procedimiento es de aplicación para todos los Proyectos de Intecsa Industrial/ Initec Energía y filiales (en adelante Contratista) a partir del momento en el que se deposite el primer aval requerido contractualmente.

Este documento forma parte del Sistema de Calidad y ha sido elaborado tomando en consideración la norma ISO 9001.

2. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

- **CLIENTE:** Propietario / Promotor del Proyecto.
- **CONTRATISTA:** Intecsa Industrial/ Initec Energía y filiales.
- **CONTRATO:** Conjunto de documentos que conforman el contrato entre el Cliente y el Contratista. Por tanto, documentos donde se formalizan las relaciones contractuales entre las partes (Ver PR-07).
- **PEDIDO**: Documento contractual firmado por el Contratista y el Proveedor.
- **PROYECTO**: Nombre del Proyecto Industrial o parte del mismo perteneciente a un Cliente que ha sido adjudicado al Contratista. Internamente se denominará con un número de referencia.
- **SUBCONTRATISTA**: Empresa que realiza los trabajos subcontratados por el Contratista.

- **PROVEEDOR**: Vendedor de materiales, equipos y/o servicios. En algunos casos se incluyen los servicios de supervisión en obra (Asistencia técnica "TA" en inglés") y/o servicios "PMC".

- **JP**: Jefe de Proyecto.

- **SUBCONTRATO**: Conjunto de documentos que conforman el contrato entre el Contratista y el Subcontratista. Por tanto, documentos donde se formalizan las relaciones contractuales entre las partes. (Ver PR-54).

- **ALCANCE** : Conjunto de trabajos y servicios incluidos en el Contrato, Pedido o Subcontrato

- **AVAL BANCARIO (AVAL)**: Un aval bancario es una operación de garantía por la que el avalista (banco) se compromete a responder del cumplimiento de una obligación del avalado (Contratista, Proveedor o Subcontratistas) ante un tercero (beneficiario), en caso de que el avalado no lo haga.

- **NAVISION**: Aplicación informática donde entre otros, se registran los avales y se generan los reportes y alarmas relativos a vencimiento de avales.

3. PROCESO DE REGISTRO DE AVALES

Según el emisor (Contratista, Proveedores o Subcontratistas), el proceso de registro de avales se realiza de manera diferente.

2 3.1 Avales contractuales demandados por el Cliente

Estos avales bancarios son emitidos por el Contratista o cualquiera de sus filiales o sucursales a través del departamento de Administración y Finanzas de acuerdo con las condiciones del Contrato.

A su recepción, el departamento de Administración y Finanzas lo registra en la aplicación Navision, incluyendo descripción, número, importe original, importe actual, fecha de emisión y fecha de vencimiento y se encarga del envío del original al Cliente. También se encarga de la custodia de una copia del aval y de la solicitud de renovación si fuese requerido.

2 3.2. Avales demandados a Proveedores

Estos avales bancarios son demandados a los Proveedores como parte de los Pedidos emitidos por Aprovisionamientos. La emisión es por parte de los Proveedores y la recepción se debe producir en el departamento de Administración y Finanzas del Contratista. El departamento de Administración y Finanzas es el encargado de registrarlos en la aplicación Navision, incluyendo descripción, número, importe original, importe actual, fecha de emisión y fecha de vencimiento, de custodiar el aval físico y de actualizar cualquier renovación, modificación o cancelación de avales en la aplicación de Navision.

Toda solicitud de ejecución de avales de Proveedores será realizada mediante notificación oficial al banco emisor del aval y con copia al Proveedor por parte del departamento de Administración y Finanzas, previa autorización por parte del Director de Operaciones y Director Corporativo.

A la hora de proceder con el pago de cualquier factura de un Proveedor el departamento de Administración y Finanzas verificará que los avales aplicables al Proveedor están vigentes, de lo contrario se parará cualquier proceso de pago al Proveedor hasta que el aval vuelva a estar en vigor.

Excepcionalmente se puede dar el caso en que el Proveedor sustituya el aval bancario por una retención de similar importe al aval. En ese caso el Coordinador de Compras del Proyecto lo indicará en el Pedido y en Navision, y cuando apruebe la factura que lleve esa retención, lo dejará plasmado en los comentarios en Navision y así Administración y Finanzas realizarán el pago resultante de retener la cantidad adecuada.

2 3.3 Avales demandados a Subcontratistas

Estos avales bancarios son demandados a los Subcontratistas como parte de los Subcontratos emitidos por Gestión de Subcontratos. La emisión es por parte de los Subcontratistas y la recepción en el departamento de Administración y Finanzas del Contratista se debe producir en las oficinas locales o en Home Office según sea requerido. El departamento de Administración y Finanzas es el encargado de registrarlos en la aplicación Navision, incluyendo descripción, número, importe original, importe actual, fecha de emisión y fecha de vencimiento, de custodiar el aval físico y de actualizar cualquier renovación, modificación o cancelación de los avales en la aplicación de Navision.

Toda solicitud de ejecución de avales de Proveedores será realizada mediante notificación oficial al banco emisor del aval y con copia al Subcontratista por parte del departamento de Administración y Finanzas, previa autorización por parte del Director de Operaciones y Director Corporativo.

A la hora de proceder con el pago de cualquier factura de un Subcontratista se debe verificar por el departamento de Administración y Finanzas que los avales aplicables al Subcontratista están vigentes, de lo contrario se parará cualquier proceso de pago al Subcontratista hasta que los avales vuelvan a estar en vigor.

Excepcionalmente se puede dar el caso en que el Subcontratista sustituya el aval bancario por una retención de similar importe al aval. En ese caso el Gestor de Subcontratos del Proyecto lo indicará en el Subcontrato y en Navision, y cuando apruebe la factura que lleve esa retención, lo dejará plasmado en los comentarios en Navision, y así Administración y Finanzas realizará el pago resultante de retener la cantidad adecuada.

4. ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE AVALES EN NAVISION

Inmediatamente después de la emisión, renovación, cancelación o modificación de un aval, el departamento de Administración y Finanzas deberá actualizar el estado de los mismos en Navision, de forma que Navision tenga todos y cada uno de los avales actualizado a tiempo real.

2 5. CONTROL DE AVALES EN EL PAGO DE FACTURAS

De forma previa a la aprobación de facturas:

- Aprovisionamientos, para los avales de Proveedores, verifica que el texto, importe y vencimiento del aval esté de acuerdo con el Pedido correspondiente para su aprobación en Navision.
- Gestión de Subcontratos, para los avales de Subcontratistas, verifica que el texto, importe y vencimiento del aval esté de acuerdo con el Subcontrato, correspondiente para su aprobación en Navision.

2

6. CONTROL DE AVALES Y ALERTAS PARA RENOVACION, EXTENSION Y CANCELACIÓN DE AVALES DE PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS

En este apartado se definen las acciones a seguir y responsables para asegurar la correcta renovación, modificación y cancelación de los avales.

6.1 Aplicación de control de avales

Tiene entre sus funciones principales:

- Emitir informes bajo solicitud del Jefe de Proyecto o Control de Proyectos sobre el estado de todos los avales del Proyecto a partir de los datos registrados en Navision.
- Enviar de manera automática correos electrónicos de alerta tres meses antes, un mes antes y quince días antes del vencimiento de un aval.
- En base a los informes que se generan desde esta aplicación, Control de Proyectos emitirá mensualmente al Jefe de Proyecto, al Coordinador de Compras, al Gestor de Subcontratos y al Coordinador de Subcontratos Corporativo un listado con los avales cuyo vencimiento tendrá lugar en los próximos 3 meses, un mes y quince días.
- Actualizar qué avales pueden devolverse a los Proveedores / Subcontratistas, qué Pedidos requieren avales y cuáles no, incluir la clase del aval y los comentarios de seguimiento.

6.2. Renovación Avales demandados por el Cliente:

- El Jefe de Proyecto es el responsable de asegurar que los avales emitidos a los Clientes no se extiendan innecesariamente de la fecha de vencimiento así como de reducir las cuantías cuando sea posible. Para ello, un (1) mes antes del vencimiento de un aval del Cliente, Jefe de Proyecto notificara, mediante carta oficial al Cliente, la solicitud de cancelación / reducción del aval de acuerdo a las condiciones contractuales. Si el Cliente no procede con la cancelación / reducción de los avales dentro de los siguientes quince (15) días desde la notificación, el Jefe de Proyecto convocará una reunión con el Jefe de departamento de Proyectos donde se acordarán las acciones a tomar.
- Cuando el Cliente solicite la renovación / extensión de los avales y esté plenamente justificado contractualmente, el Jefe de Proyecto notificará al departamento de

Administración y Finanzas para que proceda con la solicitud de la renovación / extensión. Esto último será de aplicación para los casos en que los avales no sean renovados automáticamente por el Cliente mediante notificación directa al banco.

6.3 Renovación Avales Demandados a Proveedores.

- Tres (3) meses antes de la fecha de vencimiento de un aval, la aplicación enviará una notificación al Coordinador de Compras del Proyecto quien informará al responsable de facturación de Aprovisionamiento para que comunique al Proveedor la solicitud de renovación. Esta solicitud de renovación nunca deberá ser inferior a tres (3) meses.
- Para los casos en que el Proveedor no haya emitido la renovación de los avales un (1) mes antes de la fecha de vencimiento, la aplicación enviará una notificación a Jefe de Proyecto, con copia a Coordinador de Compras de Proyecto, Control de Proyectos y los Jefes de los Departamentos de Proyectos y Aprovisionamientos los cuales deberán reunirse de manera inmediata para determinar si Aprovisionamientos comunica al Proveedor la solicitud de renovación de los avales en quince (15) días o de lo contrario, se procederá con la solicitud de ejecución de los mismos.
- Trascurridos los quince (15) días, o lo que es lo mismo, quince (15) días antes de su vencimiento, si no se han recibido los avales renovados, la aplicación enviará una notificación al Director de Operaciones, Director Corporativo y los Jefes de los Departamentos de Proyectos y Aprovisionamientos, quienes deberán reunirse de manera inmediata para tomar la decisión de instruir al departamento de Administración y Finanzas para que procedan, mediante notificación oficial al banco emisor del aval y con copia al Proveedor, con la solicitud de ejecución de los avales si así fuese requerido.

6.4 Renovación Avales Demandados a Subcontratistas.

- Tres (3) meses antes de la fecha de vencimiento de un aval, la aplicación enviará una notificación al Administrador de Subcontratos del Proyecto, quien comunicará al Subcontratista la solicitud de renovación. Esta solicitud de renovación nunca deberá ser inferior a tres (3) meses. En los casos en que la renovación del aval se pueda realizar de forma automática enviando la solicitud de renovación al banco, Subcontratos solicitará al departamento de Administración y Finanzas (tanto a oficina local como a la oficina central) que proceda con la renovación de los avales.

- Para los casos en que el Subcontratista no haya emitido la renovación de los avales un (1) mes antes de la fecha de vencimiento, la aplicación enviará una notificación a Jefe de Proyecto, con copia al Administrador de Subcontratos de Proyecto, Administrador Corporativo de Subcontratos, Control de Proyectos y responsables del departamento de Proyectos y Construcción, para determinar si Administración de Subcontratos comunica al Subcontratista la solicitud de renovación de los avales en quince (15) días o de lo contrario, se procederá con la solicitud de ejecución de los mismos.
- Para los casos en que los avales de Subcontratistas se puedan renovar de manera automática mediante notificación por parte del Contratista al Banco emisor del aval, el Administrador de Subcontratos del Proyecto con copia al Jefe de Proyecto, Administrador Corporativo de Subcontratos, Control de Proyectos y responsables del departamento de Proyectos y Construcción, instruirá al departamento de Administración y Finanzas para que proceda, mediante notificación oficial al banco emisor del aval y con copia al Subcontratista, con la solicitud de renovación de los avales por seis (6) meses mínimo.
- Trascurridos los quince (15) días, o lo que es lo mismo, quince (15) días antes de su vencimiento, si no se han recibido los avales renovados, la aplicación enviará una notificación al Director de Operaciones, Director Corporativo y los Jefes de los Departamentos de Proyectos y Aprovisionamientos, quienes deberán reunirse de manera inmediata para tomar la decisión de instruir al departamento de Administración y Finanzas para que procedan, mediante notificación oficial al banco emisor del aval y con copia al Subcontratista, con la solicitud de ejecución de los avales si así fuese requerido.

6.5 Reunión de seguimiento de avales.

De forma mensual, a nivel de Proyectos, se mantendrá una reunión de seguimiento de los avales en la que participaran Jefe de Proyecto, Coordinador de Compras del Proyecto y Administrador de Subcontratos del Proyecto.

2 7. INFORMES

Según lo descrito en el apartado 6.1 de este procedimiento, Control de Proyectos, desde la aplicación de control de avales, emitirá de forma mensual, al Jefe de Proyecto / Coordinador de Compras / Coordinador de Subcontratos / Administrador de

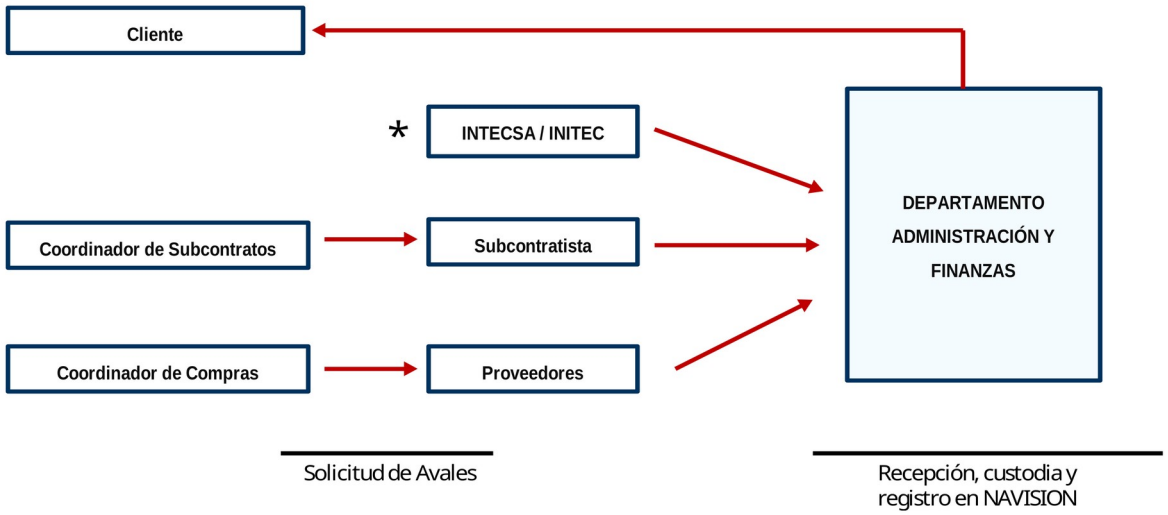
Subcontratos, un reporte con el estado de los avales bancarios detallando para cada caso:

- AVALES CLIENTE
    - Avales con vencimiento superior a 3 meses.
    - Avales con vencimiento en 3 meses
    - Avales con vencimiento en 1 mes
    - Avales con vencimiento en 15 días
    - Avales caducados
    - Avales Cancelados.
- AVALES DE PROVEEDORES
    - Avales con vencimiento superior a 3 meses.
    - Avales con vencimiento en 3 meses
    - Avales con vencimiento en 1 mes
    - Avales con vencimiento en 15 días
    - Avales caducados
    - Avales Cancelados.
- AVALES DE SUBCONTRATISTAS
    - Avales con vencimiento superior a 3 meses.
    - Avales con vencimiento en 3 meses
    - Avales con vencimiento en 1 mes
    - Avales con vencimiento en 15 días
    - Avales caducados
    - Avales Cancelados.

ANEXO I

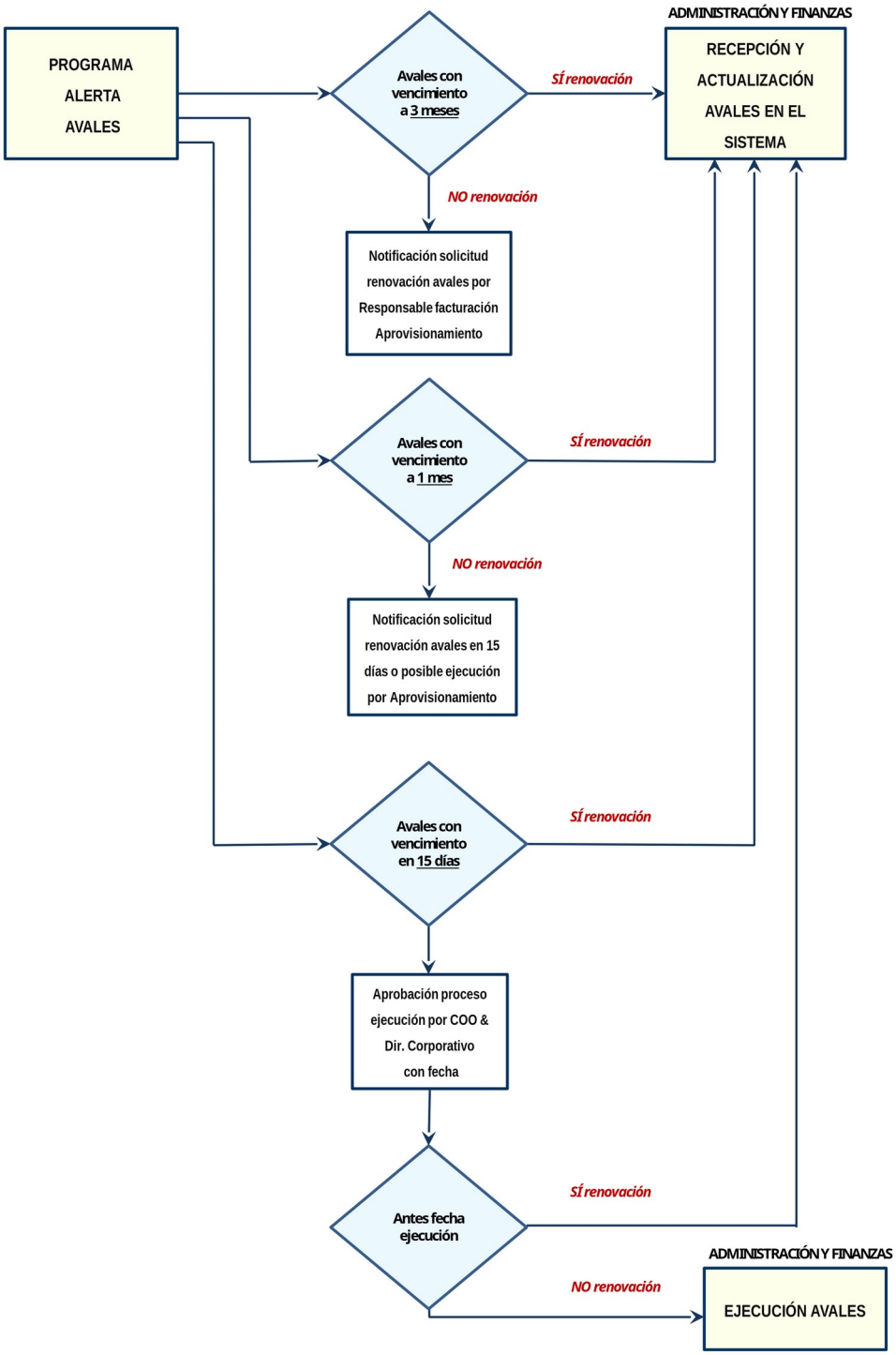
FLUJOGRAMAS DE REGISTRO Y CONTROL DE AVALES

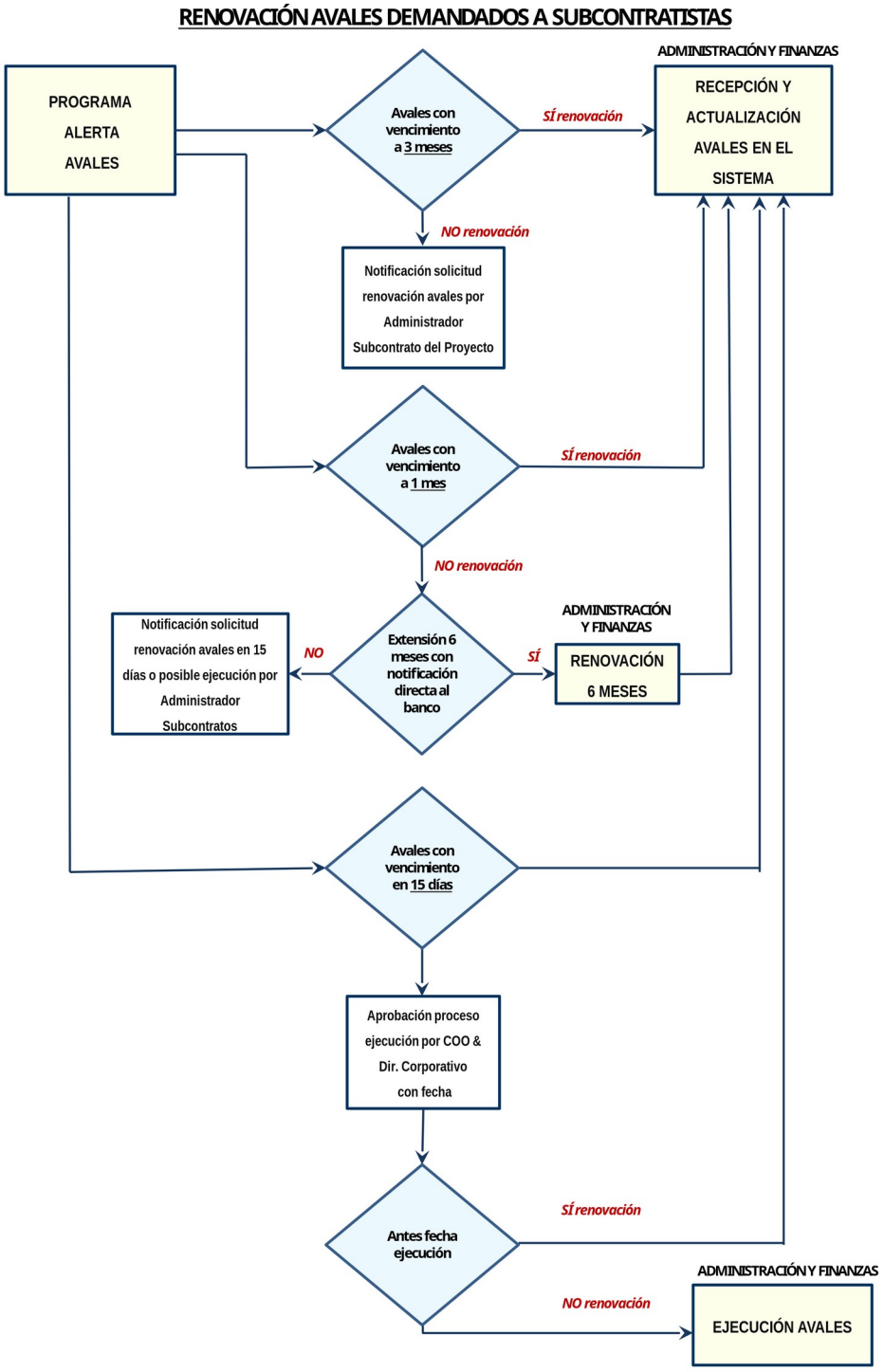
REGISTRO AVALES EN NAVISION



* En el caso de avales emitidos por Intecsa Industrial / Initec Energía o una de sus filiales, estos se envían al Cliente, quien los recepciona y custodia. El departamento de Administración y Finanzas es el responsable de registrarlos en NAVISION y quedarse con una copia.

RENOVACIÓN AVALES DEMANDADOS A PROVEEDORES




RENOVACIÓN AVALES DEMANDADOS A SUBCONTRATISTAS
PROGRAMA ALERTA AVALES
Avales con vencimiento a 3 meses
SÍ renovación
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
RECEPCIÓN Y ACTUALIZACIÓN AVALES EN EL SISTEMA
NO renovación
Notificación solicitud renovación avales por Administrador Subcontrato del Proyecto
Avales con vencimiento a 1 mes
SÍ renovación
NO renovación
Extensión 6 meses con notificación directa al banco
NO
Notificación solicitud renovación avales en 15 días o posible ejecución por Administrador Subcontratos
SÍ
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
RENOVACIÓN 6 MESES
Avales con vencimiento en 15 días
Aprobación proceso ejecución por COO & Dir. Corporativo con fecha
Antes fecha ejecución
SÍ renovación
NO renovación
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
EJECUCIÓN AVALES

ANEXO II

MANUAL DE LA APLICACIÓN DE CONTROL DE AVALES

Desde la aplicación de Control de Avales, se puede acceder al Manual de la misma.